公共住房
住户委员会
章程制定指南



目录

HUD 对住户委员会章程的要求及如何调整章程 3

正式认可为依规选举产生的住户委员会 4

第一条：名称 4

第二条：宗旨 4

第三条：会员资格 5

第四条：会员大会 6

第五条：理事会 7

第六条：理事会选举 8

第七条：负责人 10

第十条：章程 10

注意：HUD 建议住户委员会在制定章程时咨询自己的律师。当地律师协会、法学院或法律援助机构或许可以提供帮助。

本文件是**《公共住房住户组织与参与工具包》**的组成部分。完整工具包包括专题指南、可自行修改的住户委员会文件和表格、与租户参与资金相关的工具，以及全国各地住户组织的案例研究。如需查看完整工具包，请访问：**https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

本文件仅供参考，并非 HUD 的官方文件或强制性文件。

封面照片来源：Bernd Klutsch，Unsplash

本指南旨在帮助您理解《章程范本》，并制定适合您住户委员会的章程。

成立住户委员会，可以为您和邻居一起改善社区提供一个组织框架。组建住户委员会有很多好处：您会认识邻居，可以把服务和项目引入社区，可以与物业管理方合作改善住房，也可以与安保人员合作让社区更安全。住户委员会必须实行民主，代表物业中的每一个人。民主的住户委员会力求让每个人都参与决策：确保所有住户知道会议和议程事项，通过公开透明、包容各方的程序作出决定，并举行公平、公开的选举。代表每一个人，意味着照顾到所有群体，并让您的运作方式便于每个人参与。具体做法包括：选择无障碍的场地、提供口译和托儿服务等。

本指南使用“住户委员会”一词，但您的住户团体也可以叫作租户委员会、租户协会、住户协会或租户/住户组织。

如想进一步了解全国各地公共住房住户委员会的做法和经验，请参阅《住户委员会与住房管理局案例研究》。

有书面章程，有助于住户委员会以公开透明、民主的方式运作。章程是一个组织的运作手册，这里的组织就是住户委员会。章程规定组织如何运作、组织领导者（理事会）的职责，以及会员的权利和责任。

章程通常规定组织运作的基本规则。您的住户委员会还可以通过程序规则，详细说明如何落实这些规则。

- 例如，章程可以规定组织每年开会 6 次。程序规则则说明会议在哪几个月举行、如何通知和动员住户参会、由谁主持会议等细节。

请参阅与本章程配套使用的《住户委员会程序规则范本》。

公共住房相关联邦规定：公共住房相关法规可在《联邦法规汇编》（CFR）中查阅。与住户组织和参与有关的规定大多位于第 24 编“住房和城市发展”第 964 部分“公共住房中的租户参与和租户机会”。

凡提到 **24 CFR 964**，即指 CFR 中载有相关法规的部分，有时也会注明具体小节。

HUD 对住户委员会章程的要求及如何调整章程

HUD 鼓励住户成立住户委员会，并规定了住户委员会获得住房管理局（PHA，即公共住房管理局）认可和领取租户参与资金所须满足的条件。符合这些规定的住户委员会，HUD 称之为“依规选举产生的住户委员会”。本《章程范本》符合 HUD 对公共住房住户委员会的要求（见 **24 CFR part 964**）。不过，范本中的许多建议都可以根据您组织的情况加以修改。本指南将帮助您理解《章程范本》，并根据您的住户委员会进行调整。

HUD 要求章程（或其他书面规则）包括以下内容：

- 规定由有投票权的会员至少每三（3）年选举一次住户进入管理机构（理事会）。
- 规定有投票权的会员可通过请愿或其他方式罢免理事会，并规定启动罢免选举所需同意的有投票权会员的最低比例，该比例至少为 10%（章程可规定更高比例）。
- 设立由有投票权会员民主选举产生的管理机构（此处称为理事会），选举产生的理事不少于五（5）名。

- 将有投票权的会员定义为“户主（不论年龄）以及其他年满 18 周岁、且姓名登记在住户委员会所代表的公共住房单元租约上的住户”。

这些要求见 **24 CFR 964.115**。



名词解释

会员：组成住户委员会、并由住户委员会代表的人。通常指住户委员会所涵盖的一处或多处物业中的全体成年住户或户主。

理事：也称执行委员会成员，是住户委员会选举产生的领导者，负责组织的日常运作。

负责人：在理事会中担任职务的人。最常见的职务有主席、副主席、秘书和财务。

正式认可为依规选举产生的住户委员会

符合上述要求的住户委员会，“应被 [PHA 和 HUD] 正式认可为依规选举产生的住户委员会，并作为住户的唯一代表”（24 CFR 964.18）。此外，“一旦依规选举产生的住户委员会已经成立，HUD 或 PHA 在任何情况下均不得认可与之竞争的住户委员会。对住户活动的任何资助，以及住户对公共住房运营决策的任何意见，均只能通过正式认可的住户委员会进行”（24 CFR 964.18）。因此，一处物业只能有一个住户委员会作为代表，而且该委员会必须遵守 HUD 的规定，才能获得认可。

第一条：名称

1. 名称：可以使用您所在公共住房社区的名称，也可以发挥创意！请记住，名称一经选定，就应一直使用，以后可能不容易更改。

第二条：宗旨

物业名称：住户委员会代表某一公共住房物业或多处物业（包括分散式住房）的全体住户。一处物业只能有一个获得认可的住户委员会。

（本《章程范本》适用于代表一处或多处特定物业的住户委员会。住户也可以组建全辖区住户委员会，代表您所在 PHA 辖下多处物业的住户。）

宗旨：您为什么要成立住户委员会？住户委员会可以删去任何与本团体无关的条目。由于列表并未涵盖所有宗旨，只要不与已列明的宗旨冲突，您不会因为某件事不在列表上就失去去做的权利。不过，您很可能希望保留所有条目，并加上对本团体重要的其他内容。例如，如果对您的住户委员会很重要，可以加上一条宗旨：“与外部组织建立合作关系，以推进本组织的使命”。

请思考：

- HUD 要求或提倡哪些活动？建议把这些写进章程，以便住户委员会随时了解相关要求。
  - **HUD 法规规定，住户委员会的作用是“提高住户的生活质量和满意度，参与自助行动，使住户能够为居住在公共住房中的家庭营造良好的居住环境”，并规定“住户委员会可通过与 PHA 的工作伙伴关系，积极参与公共住房运营的各个方面，提供建议和协助”（24 CFR 964.100）。**这些作用可以理解为住户委员会的主要宗旨。

- 住户委员会应支持住户参与 PHA 的工作。HUD 法规规定：“住户应积极参与 PHA 的决策过程，并就现代化改造、安全、维修、住户审核与遴选以及文娱活动等事项提出意见。”HUD 还指出，住户应参与管理运营以及“公共住房运营的总体政策制定和方向确定”（24 CFR 964.135）。
- PHA 应“确保 PHA 管理层与住户委员会之间沟通顺畅、会面频繁”，并鼓励成立管理层与住户的联合委员会，共同处理问题和开展规划（24 CFR 964.18，仅适用于拥有 250 套或以上公共住房单元的 PHA）。
- “住户委员会应与住户频繁开会，确保住户有机会表达意见，了解并积极参与 PHA 管理层与住户委员会的共同决策和活动”（24 CFR 964.18，仅适用于拥有 250 套或以上公共住房单元的 PHA）。
- PHA 与住户委员会应签订谅解备忘录，“详细说明双方的合作关系，并至少每三（3）年更新一次”（24 CFR 964.18，仅适用于拥有 250 套或以上公共住房单元的 PHA）。
- 住户委员会“可以与外部组织建立合作关系，前提是这种关系有助于住户委员会履行代表住户的职责，且外部组织不会成为住户委员会的管理机构”（24 CFR 964.117）。

·所列宗旨是否足够宽泛，能涵盖您将来可能开展的活动或处理的问题？

第三条：会员资格

1. 会员： HUD 法规要求章程写明：凡年满 18 周岁、或为户主（不论年龄）、且姓名登记在所代表物业单元租约上的住户，均为会员（24 CFR part 964.125）。

法规还允许组织另行规定不具歧视性、且不侵犯住宅区其他住户权利的标准。任何额外标准都必须写入章程（24 CFR part 964.125）。

法定人数是会议处理事务和作出决定时必须出席的最低会员人数。

·按照《章程范本》，住在物业中的每个人都自动成为会员。您也可以改为邀请住户自愿加入住户委员会。

·任何额外限制都不得以个人身份或信仰为依据。例如，可以规定只有签署会员卡的人才是会员。

·法定人数可以不按已入住单元的比例计算，而按会员的比例或具体人数计算。

·开会时应能方便地确定谁是会员、谁可以投票。

请思考：

·额外的要求是否有助于实现住户委员会的目标？

- 例如，让住户登记成为会员，可以更清楚地知道住户委员会代表哪些人，但也可能增加行政工作负担。

·谁是会员、谁有投票权，是否一目了然？

- 例如，如果要求必须遵守租约才能成为会员、并就日常事务投票，就可能很难弄清会员有多少、哪些人符合条件。

·是否存在潜在的利益冲突？PHA 员工能否成为会员？这一规定是适用于所有 PHA 员工，还是只适用于担任决策和管理职务的员工？可能存在哪些利益冲突？

2. 会员的权利： 建议住户委员会保留《章程范本》中的所有权利。如果住户委员会考虑取消其中某项权利，应先查阅 HUD 法规。住户委员会可以增加其他权利。HUD 法规规定的会员权利包括：

·提名住户委员会会员进入理事会（24 CFR part 964.130）。

•在遵守租约的前提下，竞选并担任住户委员会理事（24 CFR part 964.125）。

•投票选举理事会（24 CFR part 964.125）。

•参加组织为会员举办的会议和活动（24 CFR part 964.18）。

•参与罢免理事（24 CFR part 964.115）。

请思考：

•哪些类型的决定应由会员作出？

•哪些决定可以交给理事会？

第四条：会员大会

1. 会议次数： HUD 法规规定：“住户委员会应与住户频繁开会，确保住户有机会表达意见，了解并积极参与 PHA 管理层与住户委员会的共同决策和活动”（24 CFR 964.18）。大多数运作良好的住户委员会每月开会一次，但有些住户委员会在某些月份会以联谊活动代替会议。

•章程中规定的会议次数应是您的住户委员会能够做到的。开会次数可以多于最低要求，但如果少于规定次数，团体就违反了章程。

•如果要求开会次数太多，可能很难让每次会议都有人参加。

•如果要求开会次数太少，会员可能得不到最新情况，并觉得理事会在不听取会员意见的情况下包揽了所有决定。

请思考：

•住户委员会需要多久开一次会，才能把工作推进下去？

•住户委员会需要多久开一次会，才能切实参与决策？

•是否有某些月份（例如因天气或节假日）很难让住户参加？

老年人住宅楼的住户委员会会议通常在白天举行。例如，每月第一个星期二上午 10 点。

家庭住宅楼的会议应安排在正常工作时间以外。例如，每月第一个星期二晚上 6 点。

有些住户委员会日间会议和晚间会议轮流举行，以便让更多人参加。

1. b. 通知： 住户委员会需要向会员公告会议。建议在固定时间开会（便于大家记住），同时提前一周张贴通知。您的**住户委员会程序规则**将具体说明如何通知会员以及何时开会。

请思考：

•您所在楼宇中哪些地方能让大家看到通知？（入口、洗衣房、公告栏等）

•除了纸质通知，是否还要求通过电子邮件、短信或 Facebook 页面发送电子通知？

1. c. 议程： 让住户知道议程上有哪些内容很重要。如果讨论或决定了某个重要议题，但它不在议程上，住户可能会觉得被排除在决策之外。此外，看到议程上有自己关心的事项，也会促使会员来参加会议。

《章程范本》规定，会员可以通过书面程序在议程中增加事项，这样不只是理事，所有会员都可以决定哪些议题重要。章程还提供了另一种做法：允许有人在会上提出议题，由与会者投票决定是当场讨论还是留待以后讨论。如何拟定会议议程，由您的住户委员会决定。

请思考：

- 应如何分发会议议程？（电子邮件、纸质副本、翻译件）
- 如果在原通知张贴后又增加了议程事项，如何让会员知道？
- 如果需要在最后一刻作出重要决定，该怎么办？

3. 出席：只有会员才有权利出席会议。其他所有人，包括住房管理局工作人员、组织者、主持人或政府代表，只有在受到邀请或在议程中有固定位置时才能出席。

请思考：

- 在哪些情况下管理方应出席会议？出席的程序是什么？
- 会议上始终有 PHA 的代表（例如管理人员、安保人员）在场是否有帮助？是否应在议程中为管理人员、安保人员或其他 PHA 工作人员设立固定位置？

5. 线上会议：这是一项可选条款，可以删除。住户委员会可以考虑让部分或全部会议在线上举行。

请思考：

- 线上会议或电话会议适合您的社区吗？
- 这样做会让更多人参与，还是会把一些人排除在外？
- 理事会或其他会员能否提供技术支持？

8. 投票：住户委员会可以决定是否在所有情况下都允许委托投票或缺席投票，或者只在会员因特定原因无法亲自投票时才允许。允许缺席投票或委托投票确实会带来一些操作上的问题。

9. 法定人数：法定人数是指会议处理事务（尤其是投票）时必须出席的会员人数。《章程范本》除少数非常重要的决定外，不设法定人数要求。为重要决定设定法定人数是可选的，但强烈建议这样做。您可以更改法定人数的要求。

请思考：

- 是否所有决定都要求达到法定人数？
- 哪些决定非常重要，应始终要求更多人参与？
- 如果设定法定人数，如何计算？在会上计算是否方便？
- 即使出席率很高的会议，也不会有 100% 的人参加。

第五条：理事会

理事会是住户委员会的执行委员会，负责协调住户委员会的活动和运作。理事会通常负责执行决定，但作出决定的一般是全体会员。

1. 理事人数：HUD 要求理事至少 5 人，但可以更多（24 CFR 964.115）。建议理事人数为奇数，以免投票出现平局。

请思考：

- 您的物业规模是否很大？是否有多栋楼需要有代表？
- 是否有不同的住户群体需要在理事会中有代表？

2. 任期： HUD 要求住户委员会至少每三年举行一次选举（24 CFR 964.120）。您的住户委员会可以按此安排，也可以更频繁地举行选举。理事任期交错并非强制要求，但建议这样做，以免理事同时全部离任。《章程范本》建议部分理事的首届任期为一年，部分为两年。这样可以确保理事会中始终有一些有经验的理事。每年举行选举，可以让新的领导者定期加入，也提供了通过选举动员会员参与的机会。

请思考：

- 您的住户委员会有能力每年组织选举吗？
- 如果理事会成员同时全部更换，会发生什么情况？

3. 职责： 理事会通常负责执行会员的决定，并作出管理组织的日常决定。建议将某些重大决定保留给全体会员，并使这些重要决定与需要达到法定人数的决定（第四条第 9 款）保持一致。是否规定某些决定只能由会员作出，属于可选内容。

请思考：

- 哪些问题需要听取所有人的意见？
- 是否有些决定过于重要，不能只由理事会决定？

4.–6. 理事会会议： 和住户委员会一样，理事会也应定期开会，并公布会议时间表。住户委员会可以决定理事会会议应提前多久通知会员，以及如何通知。

7. 法定人数： 并不要求为理事会设定法定人数，但建议投票时要求达到法定人数。作此决定时，请考虑理事会的人数。投票时应有过半数理事出席。

9. 填补空缺： 理事会的空缺可以由理事会填补，也可以由会员通过特别选举填补；只要理事会人数足以维持法定人数，也可以留待换届选举时再填补。

请思考：

- 通过换届选举填补空缺需要多长时间？
- 如果有一个理事职位空缺，会对理事会的运作产生什么影响？

第六条：理事会选举

HUD 规定：

- 住户委员会至少每 3 年举行一次选举。
- 选举由第三方监督，并允许 PHA 进行监察。
- 必须**至少提前 30 天**通知所有有投票权的会员。

请思考：

- 选举需要多久举行一次，才能与理事任期相匹配（例如任期一年，就需要每年选举）？

HUD 的完整要求，请参阅选举程序和标准 **24 CFR 964.130**。（有关选举流程的更多信息，请参阅**《住户委员会程序规则范本》**。）

2. 理事资格：

- HUD 要求理事符合会员资格要求，并遵守租约（**24 CFR 964.125(c)**）。
- HUD 法规并未具体规定何为遵守租约。根据《章程范本》，正在进行申诉或诉讼程序的人仍可被视为“遵守租约”。
  - 例如，已协商好分期付款计划并按时付款的人，会被视为遵守租约。
- HUD 禁止理事会负责人同时担任 PHA 的承包商，或在 PHA 担任决策或管理职务的员工（24 CFR 964.145）。
- 被免去理事或负责人职务的人能否再次参选，由住户委员会决定。有的委员会允许其立即再次参选，有的则永久禁止其参选。本《章程范本》建议，无论被免职的原因是什么，此人须满 5 年才能再次进入理事会。

请思考：

- 住户委员会如何确认会员遵守租约？住户委员会的定义是否容易理解和执行？（更多信息请参阅**《住户委员会程序规则范本》**。）
- 被免职的理事是否可以重新加入理事会？免职原因是否有影响（例如盗用住户委员会的钱）？

3. 程序：提名和投票程序的细节可以由一个委员会确定，并写入程序规则。建议这样做，因为这些细节可能每年都需要调整。

4. 通知：HUD 要求至少在投票前三十（30）天发出选举通知，通知内容应包括理事资格要求、提名程序和选举程序（24 CFR 964.130）。也可以另外发出通知。

请思考：

- 您的住户委员会如何让尽可能多的人参与选举？
- 应在何时、何地发布通知，才能让参与人数最多？

5. 选举的进行：HUD 要求住户委员会在章程中规定选举程序。理事会可以设立选举委员会，协助举行选举或罢免选举。选举委员会可以包括住户委员会以外的志愿者。如设立选举委员会，其成员均不得作为候选人参选。

许多住户委员会的选举过程为期 2 个月。第一个月是提名期，至少用 30 天进行提名，并提供资格要求和选举程序的信息。第二个月候选人可以开展竞选，直至选举日。

请思考：

- 如何通过通知、外联和无障碍措施让参与人数最多？
- 住户委员会或选举委员会如何确保会员理解并信任投票程序？

6. 罢免选举：HUD 要求章程中包括罢免理事的程序（24 CFR 964.130）。罢免请求必须有至少百分之十（10%）有投票权的会员签名，并说明罢免理由（24 CFR 964.115）。

《住户委员会程序规则范本》列举了罢免理事的“正当理由”，例如多次缺席会议、违法，或利用理事职务谋取私利。住户委员会可以自行决定哪些情形构成罢免理事的正当理由。在这些例子中，相关理由写在程序规则里。

请思考：

- 罢免理事的程序应该有多难？（需要多少人签名？）
- 如何确保理事不会因个人原因（例如会员之间的分歧）而被罢免？

第七条：负责人

2. 负责人的选举和职责：住户委员会的负责人可以由会员选举产生，也可以在理事会选出后由理事们自行商定各自的职务。大多数住户委员会由会员直接选举各个具体职务的人选。这样，候选人会表明自己想担任的职务，并为该职务竞选。也有一些住户委员会更愿意在内部决定谁最适合担任哪个职务。

请思考：

- 理事会是否希望动员人选竞选特定职务？
- 理事们是否应该能够决定谁最适合担任哪个职务？

3. 职务：住户委员会可以设立对本社区重要的负责人职务。《章程范本》列出了最常见的职务——主席、副主席、秘书、财务和候补负责人——及其主要职责。不过，您的住户委员会也可以设立其他职务，例如协助召开线上会议的技术负责人，或确保会议程序得到遵守的议事规则专员。**《住户委员会程序规则范本》**中还有关于负责人职责的更多信息。

第十条：章程

4. 章程的修订：《章程范本》规定，在依规发出通知（并写明拟议修订内容）的会议上，经出席者三分之二同意即可修改章程。HUD 对章程修订没有特别要求。大多数住户委员会规定修改章程须达到高于简单多数的门槛，因为章程的作用是建立一个民主的组织并保护会员的利益。如果一小部分人就能修改章程，他们就可能通过更改法定人数和投票要求，使组织变得不那么民主，例如让一小部分人就重建项目作出决定。

请思考：

- 如何确保章程不会被修改成只对一小部分人有利？
- 如何确保在章程行不通时能够修改？例如，想要更改理事人数或通知要求时。